

1502082-56.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Ana Helena Rodrigues Mellim

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 31ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/10/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2021297/2022 - 02º D.P. BOM RETIRO, 22613474 - 02º D.P.

BOM RETIRO, 2021297 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

CARLOS HENRIQUE MENDES GOMES

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

31ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502082-56.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502082-56.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2021297/2022 - 02º D.P. BOM RETIRO, 22613474 - 02º D.P.

BOM RETIRO, 2021297 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

CARLOS HENRIQUE MENDES GOMES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Helena Rodrigues Mellim

Vistos.

CARLOS HENRIQUE MENDES GOMES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, "caput", do Código Penal, porque no dia 24 de janeiro de 2022, por volta de 10:35, no interior do estabelecimento comercial " Mercado Oxxo", localizado na Rua Doutor Veiga Filho, n. 42, Perdizes, nesta cidade e comarca da capital, subtraiu, para si, 02 (dois) galões de sabão líquido das marcas Ariel e

01 (um) pacote de bolacha Nestlé e 01 (uma) garrafa de azeite 0-live, avaliados ao todo em R\$ 100,00 (cem reais), em prejuízo da referida pessoa jurídica, neste ato representada por Mateus de Carvalho Santos, conforme auto de exibição, apreensão, entrega e avaliação de fls. 21/22 e imagem de fls. 33. Após o recebimento da denúncia (fls. 78/79), o acusado foi pessoalmente citado (fls. 86) e apresentou resposta à acusação às fls. 95. Não tendo sido hipótese de absolvição sumária, foi admitida a instrução criminal, momento em que foram ouvidas a vítima e as testemunhas e realizado o interrogatório do réu.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A ação penal é improcedente.

O réu confessa os fatos e diz que estava morando na rua e passava fome.

Os policiais e o representante da vítima confirmam que o réu aparentava estar em situação de rua e a vítima diz que ele já tinha ido lá buscar itens alimentícios algum dias antes também.

Considerando o valor do bem descrito na denúncia - R\$ 100,00 (cem reais) -, aplico o princípio da insignificância, pois a conduta imputada ao réu não se mostra perigosa à sociedade e possui pequeno grau de reprovabilidade.

O réu subtraiu bolacha, azeite e produtos de limpeza nesse mercado OXXO e foi perseguido pelo funcionário do mercado. Os produtos foram recuperados.

É certo que a Doutrina e a recente jurisprudência dos Tribunais, inclusive da Corte Suprema, tem entendido, majoritariamente, que a aplicação do princípio da insignificância exclui a tipicidade do delito.

A intervenção do Direito Penal apenas se justifica quando o bem jurídico tutelado tenha sido exposto a um dano com relevante lesividade. A inocorrência de tipicidade material, mas apenas a formal, quando a conduta não possui relevância jurídica, afasta, por consequência, a ingerência da tutela penal, em face do postulado da intervenção mínima.

Assim, reconhece-se a aplicação do princípio da insignificância quando verificadas (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Neste sentido:

"Habeas corpus. 2. Furto qualificado tentado. Produtos de perfumaria. Valor das mercadorias de aproximadamente R\$ 60,00 (sessenta reais). 3. Presença dos quatro vetores apontados no julgamento do HC 84.412/SP, Celso de Mello, para reconhecimento do princípio da insignificância: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) ausência de periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 4. Ordem concedida de ofício para trancar a ação penal na origem." (HC 118738, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/10/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG20-11-2013 PUBLIC 21-11-2013).

Conforme exposto, embora a denúncia contenha os requisitos estabelecidos em lei, faz-se mister também que exista justo motivo para a continuidade da demanda, o que não ocorre no caso. Sendo assim, há atipicidade na conduta dos denunciados, haja vista que não se registrou, pelo que dos autos consta, a tipicidade material dessa conduta.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal e ABSOLVO CARLOS HENRIQUE MENDES GOMES, das sanções do artigo 155, "caput", do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso III do Código de Processo Penal.

Façam-se as devidas anotações e comunicações.

Após, arquivem-se os autos.

P.I.C.

São Paulo, 20 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA